

1500294-13.2021.8.26.0593

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE GUINSANI

Comarca: Gália

Foro: Foro de Gália

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante,
Boletim de Ocorrência - 2158708/2021 - DEL.POL.GÁLIA, 217/2021 - DEL.POL.GÁLIA,
2158708 - DEL.POL.GÁLIA, 217/21/203 - DEL.POL.GÁLIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO PEREIRA RAMOS

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Gália

Foro de Gália

Vara Única

Av. São José, 431, Gália-SP - cep 17450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500294-13.2021.8.26.0593 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500294-13.2021.8.26.0593

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante,
Boletim de Ocorrência - 2158708/2021 - DEL.POL.GÁLIA, 217/2021 - DEL.POL.GÁLIA,
2158708 - DEL.POL.GÁLIA, 217/21/203 - DEL.POL.GÁLIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO PEREIRA RAMOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE GUINSANI

Vistos.

GUSTAVO PEREIRA RAMOS, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no

artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia:

Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 11 de junho de 2021, por volta das 21 horas e 15 minutos, na Rua Nestor Pedroni, 131, Distrito Industrial, nesta cidade e Comarca de Gália, GUSTAVO PEREIRA RAMOS, qualificado no auto de prisão em flagrante às fls. 06, trazia consigo e guardava em sua residência, provavelmente visando à entrega de terceiras pessoas, respectivamente, 46 (quarenta e seis) e 107 (cento e sete) porções de cocaína, totalizando 153 (cento e cinquenta e três) porções de cocaína, com peso total de 34,13g (trinta e quatro gramas e treze decigramas), conforme constou às fls. 05, 21 e 82/85, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida às fls. 94, o réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação (fls.121/122)

Designada a audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, interrogado o réu.

Encerrada a fase de instrução, as partes se manifestaram em alegações finais

É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitativa restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 05), pelo laudo de constatação a (fls. 30/32), pelo laudo químico-toxicológico definitivo (fls. 82/85) e pela prova vocal colhida em juízo.

A autoria delitativa, da mesma forma, restou incontestada.

FERNANDO NUNES FERREIRA, policial militar, ouvido em juízo, disse que era do conhecimento da polícia que o réu praticava tráfico de drogas. Em patrulhamento, o acusado foi avistado na praça e ficou assustando ao ver a viatura. Foi localizado em seu bolso 47 porções de crack e cerca de R\$847,00. Disse que estava traficando e que tinha mais drogas em sua casa. Sua mãe franqueou a entrada na residência. Mais 106 porções de crack foram encontradas em um pote de arroz dentro de sua cozinha. MARIA DE FATIMA GOMES DE ALMEIDA MATOS, mãe do acusado, ouvida em juízo, disse que morava com o réu. Disse que a polícia localizou a droga dentro da residência. Disse que o réu é usuário de droga e não sabe informar se estava vendendo. Trabalhava com corte de cabelo e reciclagem. Não soube responder a origem do dinheiro encontrado com o réu.

O réu GUSTAVO PEREIRA RAMOS, ouvido em juízo, disse que tem 33 anos e possui filhos. Mora em Gália com sua mãe e seu padrasto. Disse que era barbeiro antes de se tornar usuário de drogas. Relatou que nunca teve problema com a justiça. Disse que a droga era para uso.

Diante dos elementos acostados aos autos, tem-se como configurado o delito do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Nota-se que a própria mãe do réu disse que a droga foi encontrada na residência onde morava com seu filho e que franqueou a entrada dos policiais na residência. Observa-se também a apreensão de quantidade considerável de dinheiro em espécie na posse do réu (R\$847,35) e drogas, que estava em local comumente utilizado para a prática de tráfico de drogas.

Registra-se, outrossim, que segundo o depoimento dos policiais o acusado teria confessado a prática da mercancia delitativa.

No mais, convém apontar que depoimentos de agentes públicos de segurança, consoante reiterada jurisprudência, dá-se a normal credibilidade dos testemunhos em geral. Quando as palavras dos agentes se revestem de coerência, robustez e segurança, não demonstrando qualquer tendência para o exagero ou falsidade, são aceitas como elementos hábeis à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-las.

Como se percebe no desenrolar da instrução do processo penal, os agentes de segurança que participaram da ocorrência e prenderam o acusado depuseram de modo seguro e calmo. Tais depoimentos prestados em juízo mostraram-se não apenas coerentes em si, como foram ao encontro daqueles dados em sede policial, durante o inquérito policial. Estão, portanto, inseridos em um contexto probatório seguro e harmonioso, não existindo qualquer indício de que os depoentes pretendam acusar

injustamente o acusado de crime que sabem não ter ele cometido, as declarações constituem elementos relevantes para embasamento do decreto condenatório. Destarte, à luz dos elementos que dos autos constam, restaram amplamente caracterizado o delito de tráfico de drogas, imputado ao réu.

Passo, pois, a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, de modo que fixo a pena base no mínimo legal.

Na segunda fase, nada a se considerar.

Na terceira fase, o réu é primário e não ostenta maus antecedentes, bem como não há prova de que ele se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, assim, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n 11,343/06, no grau máximo, 2/3, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Registra-se, outrossim, que a quantidade de drogas, no caso dos autos, é insuficiente para afastar o parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas.

O dia-multa valerá no mínimo legal.

Por força do que dispõe o artigo 33, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena.

Por sua vez, com relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a Resolução nº 5 do Senado, publicada em 16.02.2012, com efeito erga omnes, suspendeu a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, inserida no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, consagrando o princípio constitucional da individualização da pena.

Desse modo, cabe ao Julgador verificar a possibilidade de aplicação das penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 e seguintes do Código Penal.

Nessa linha, insta consignar entendimento recentemente exarado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o qual, em sede de julgamento do HC 118.533, por maioria de votos, decidiu pelo afastamento da hediondez do delito de tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06).

Assim, tendo em vista as condições pessoais do acusado e natureza do ilícito praticado, consoante acima observado, é o caso de conversão da pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos - por igual período ao da pena privativa de liberdade, devendo ser descontado o tempo de reclusão -, consistentes na prestação de serviços à comunidade (a ser definida pelo Juízo das Execuções) e à limitação de fins de semana.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos expostos na exordial acusatória com o fito de CONDENAR o réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, SUBSTITUÍDA por duas penas restritivas de direitos - por igual período ao da pena privativa de liberdade, devendo ser descontado o tempo de reclusão -, consistentes na prestação de serviços à comunidade (a ser definida pelo Juízo das Execuções) e à limitação de fins de semana, sem prejuízo do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal.

O réu poderá recorrer em liberdade.

No mais, declaro o perdimento em favor da União Federal dos valores apreendidos nos autos, pois demonstrado que são produtos ou proveito do crime de tráfico de drogas. Custas ex leges, observada a gratuidade que fica desde já deferida ao acusado.

Anote-se.

Transitada em julgado a presente decisão:

- 1) Expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo da execução;
- 2) Notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, em dez dias;
- 3) Inclua-se o nome do réu no rol dos culpados;
- 4) Oficie-se ao IIRGD;
- 5) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal

Nos termos dos artigos 524, 524-A, 524- B e 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que foram alterados pelo provimento 45/2018, defiro a incineração dos entorpecentes

apreendidos, observando-se a necessidade de guarda de quantidade suficiente para mais dois exames a título de contraprova, nos termos do provimento 45/2018. Comunique-se a autoridade policial conforme §2º, do artigo 524-A. Havendo advogado nomeado, oportunamente, expeça-se certidão de honorários, nos termos do convênio com a Defensoria, no grau máximo permitido à espécie. Oportunamente, arquivem-se.
P.I.C..

Galia, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA